



12.364.0177.3321	EXPANSÃO DA GRADUAÇÃO						
0001	No Estado do Maranhão	F	3	33.90.99	0.1.03	300.000,00	
0012	Na Região dos Cocais	F	3	33.90.99	0.1.03	250.000,00	
12.364.0593.4167	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO						
0001	No Estado do Maranhão	F	2	33.90.99	0.1.03	400.000,00	
12.364.0615.3278	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CAMPI						
0001	No Estado do Maranhão	F	3	33.90.99	0.1.03	691.896,00	
						Subtotal	6.641.896,00
						Total	7.188.626,00

Anexo II - Acréscimo

Ato Normativo	Decreto nº 36.775						
Órgão	12000 Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano						
Unidade Orçamentária	12101 Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano						
Código	Especificação	Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor	
15.451.0586.3282	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS						
0094	No Município de Colinas	F	2	33.90.99	0.1.01	2.393.146,00	
0147	No Município de Matinha	F	2	44.40.99	0.1.01	740.847,00	
0163	No Município de Paço do Lumiar	F	2	33.90.99	0.1.01	805.564,00	
0208	No Município de São Domingos do Maranhão	F	2	33.90.99	0.1.01	2.112.221,00	
17.512.0586.3320	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
0182	No Município de Porto Rico do Maranhão	F	3	44.40.99	0.1.01	590.118,00	
						Subtotal	6.641.896,00
Órgão	53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura						
Unidade Orçamentária	53101 Secretaria de Estado da Infraestrutura						
Código	Especificação	Esfera	IRP	Natureza	Fonte	Valor	
15.451.0137.3287	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
0344	Região Metropolitana	F	2	44.90.99	0.1.01	546.730,00	
						Subtotal	546.730,00
						Total	7.188.626,00

DECRETO 36.776, DE 7 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a cessão, disposição e requisição de servidores públicos estaduais, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a cessão, disposição e requisição de servidores públicos do Poder Executivo.

Art. 2º O servidor da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, poderá ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista, para provimento de cargo em comissão ou exercício de função, bem como poderá ser colocado à disposição, para o exercício de atividade relevante.

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - cessão: ato discricionário e autorizativo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou para atender situações previstas em leis ou regimentos específicos, em outro órgão ou entidade, sem alteração da lotação no órgão de origem;

II - disposição: ato discricionário e autorizativo para a prestação de serviços em outro órgão ou entidade, sem alteração da lotação no órgão de origem.

III - órgão ou entidade cessionária: o órgão onde o servidor irá exercer suas atividades;

IV - órgão ou entidade cedente: o órgão de origem e lotação do servidor cedido;

V - requisição: ato irrecusável, que implica a transferência do exercício do servidor, sem alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração, nos termos da Seção II do Capítulo II deste Decreto;

VI - reembolso: restituição ao cedente das parcelas da remuneração ou salário, já incorporadas à remuneração ou salário do cedido, de natureza permanente, inclusive encargos sociais.

CAPÍTULO II DA CESSÃO, DA DISPOSIÇÃO E DA REQUISIÇÃO

Seção I Da Cessão e da Disposição

Subseção I Regras Gerais

Art. 4º A solicitação de cessão ou disposição será formulada pelo titular do órgão solicitante, contendo os dados referentes ao servidor, compreendendo nome, lotação e matrícula, e as razões que justifiquem o pedido.

§ 1º Quando a solicitação de cessão ou disposição for originada de órgãos ou entidades do Poder Executivo do Estado do Maranhão, esta será formulada diretamente ao Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e dar-se-á sempre com ônus da remuneração para o órgão ou entidade cedente.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores consultará o órgão a que pertence o servidor e, havendo a anuência desse, o ato de cessão poderá ser expedido.

§ 3º Quando a cessão ou disposição se der em decorrência da indicação de servidor para cargo comissionado, do pedido deverá constar também a denominação do cargo a ser ocupado.

§ 4º O ato de nomeação para provimento de cargo em comissão no órgão ou entidade cessionária não dispensa a necessidade de edição e publicação de ato de cessão ou disposição.

Art. 5º A cessão ou disposição de servidor da administração estadual direta, indireta, autárquica e fundacional, para órgão ou entidade da administração pública federal, de outros estados da Federação, dos municípios, dos Poderes Legislativo e Judiciário, efetuar-se-á com ônus ressarcido para o órgão de origem, excetuando-se aquela considerada de relevante interesse público, sempre com prévia autorização do Secretário-Chefe da Casa Civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à cessão de servidores civis para o Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Art. 6º A cessão ou disposição de servidores da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL para ter exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual direta e indireta, dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado, da União, de Municípios e de outros Estados da Federação, será precedida de autorização expressa do Governador do Estado, a quem caberá fixar o ônus.

Art. 7º O Poder Executivo poderá, com ônus para o órgão de origem, colocar servidor da administração pública estadual à disposição do Poder Legislativo Federal e Estadual para prestar serviços nos gabinetes de parlamentares.

§ 1º A cessão ou disposição tratada neste artigo fica limitada a três servidores por parlamentar, será processada mediante requerimento do Presidente do Poder e dependerá de autorização do Governador do Estado.

§ 2º Acima do limite estabelecido no § 1º deste artigo, a cessão só poderá ser efetuada em casos especiais, assim expressamente considerados pelo Governador do Estado.

Art. 8º A cessão ou disposição de servidores para outros órgãos e entidades públicos por meio do sistema de permuta processar-se-á mediante convênio a ser celebrado entre o Poder Executivo e a instituição requerente.

§ 1º Para os fins deste Decreto, considera-se permuta a cessão ou disposição recíproca, de servidores públicos estaduais e servidores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º O ônus da cessão ou disposição mediante permuta dar-se-á:

I - quanto ao servidor pertencente ao quadro de pessoal de órgão ou entidade do Estado do Maranhão, de acordo com as regras constantes deste Decreto.

II - quanto ao servidor vinculado a outro ente político, de acordo com suas respectivas normas jurídicas.

Art. 9º Na cessão ou disposição de servidor para a Justiça Eleitoral, observar-se-á o disposto na Lei Federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982.

Subseção II Do Prazo da Cessão e da Disposição

Art. 10. Ressalvadas as cessões ou disposições no âmbito do Poder Executivo Estadual e os casos previstos em leis específicas, a cessão ou disposição será concedida pelo prazo de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e cessionários, por igual período, sem limite de renovações.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término da cessão ou disposição.

§ 2º A prorrogação obedecerá, no que couber, o mesmo procedimento inicialmente necessário para cessão ou disposição.

§ 3º Revogada a cessão ou disposição, ou findo seu prazo e, não havendo pedido de prorrogação, o servidor deverá apresentar-se imediatamente ao órgão de origem.

§ 4º A prorrogação fica condicionada à quitação integral do reembolso do período anterior, nos casos de cessão ou disposição com ônus ressarcido para a origem.

Seção II Da Requisição

Art. 11. O Governador do Estado poderá requisitar qualquer servidor público estadual para ocupar cargo em comissão ou exercer função em órgão ou entidade do Poder Executivo do Estado do Maranhão, diverso de seu órgão de origem.

§ 1º A requisição a que se refere o *caput* é ato irrecusável e dar-se-á exclusivamente para o exercício de funções de excepcional interesse público, devidamente fundamentado.

§ 2º O ônus da requisição e posterior cessão a que refere este artigo é do órgão de origem.

§ 3º O Governador do Estado também poderá requisitar e ceder servidores públicos estaduais para ocupar cargo de Secretário Municipal em municípios localizados no território do Estado do Maranhão.

Art. 12. As vedações às cessões dos servidores públicos de qualquer carreira no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão não se aplicam quando se tratar de requisição efetuada pelo Chefe de Poder Executivo Estadual para o exercício de funções de excepcional interesse público, devidamente fundamentado, nos termos da Lei nº 10.336, de 13 de outubro de 2015.



CAPÍTULO III DAS VEDAÇÕES

Art. 13. É vedada a cessão ou disposição de servidor:

I - em estágio probatório, exceto para o exercício de cargo em comissão, no âmbito de quaisquer dos Poderes do Estado do Maranhão;

II - do Grupo Segurança;

III - que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;

IV - professores da UEMA e da UEMASUL, com regime de trabalho em Tempo Integral e Dedicção Exclusiva.

Art. 14. É vedado colocar servidor à disposição de entidade de direito privado, estranho ao Sistema Administrativo Estadual, salvo se por meio de celebração de convênio, para exercer função considerada de relevante interesse social.

Parágrafo único. O convênio a que se refere o *caput* deverá ser celebrado entre o Poder Executivo, por meio da Casa Civil, e a instituição requerente.

Art. 15. Fica vedada a cessão ou disposição de servidores integrantes dos Subgrupos Magistério da Educação Básica e Auditoria Geral para órgão ou entidade no âmbito dos Poderes do Estado do Maranhão, Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público Estadual.

§ 1º Os servidores integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica poderão, mediante autorização do Governador do Estado, ser cedidos para órgãos da União, com ônus ressarcido pela entidade ou órgão cessionário.

§ 2º Os servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica poderão, mediante autorização do Governador do Estado, ser cedidos, com ônus para o órgão cedente, quando para o exercício de cargo em comissão na estrutura da Casa Civil e da Secretaria de Estado de Governo, de Secretário de Estado ou equivalente, Secretário-Adjunto ou equivalente, Presidente ou Diretor de Autarquia, Fundação, Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista estadual ou para o exercício de cargo de Secretário Municipal de Educação.

CAPÍTULO IV DO REEMBOLSO E DAS OBRIGAÇÕES DO ENTE CESSIONÁRIO

Art. 16. O ressarcimento de ônus de cessão ou disposição de servidor:

I - será empenhado e liquidado pelo órgão cessionário;

II - deverá prever os encargos incidentes sobre a remuneração do servidor;

III - deverá estar expresso no ato administrativo que autoriza a cessão ou disposição.

Art. 17. O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por parcela remuneratória e servidor, devendo o reembolso ser efetuado no mês subsequente.

Parágrafo único. O não pagamento do reembolso no prazo estabelecido neste artigo acarretará a incidência de juros e atualização monetária.

Art. 18. O atraso no ressarcimento pelo período superior a 90 (noventa) dias implicará a suspensão da cessão ou disposição do servidor, que deverá retornar ao seu órgão de origem após a publicação do respectivo ato.

§ 1º Os órgãos ou entidades cedentes deverão requerer junto à SEGEp a suspensão do ato e, posteriormente, notificar o servidor para o retorno às suas atividades.

§ 2º O não atendimento da notificação implicará na suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês subsequente.

Art. 19. O órgão cessionário enviará, mensalmente, ao órgão de origem do servidor cedido, a respectiva frequência, para efeito de registro e controle.

Art. 20. A exoneração, assim como qualquer alteração no cargo ou função do servidor cedido deverá ser imediatamente informada pelo órgão cessionário à SEGEp, que deverá comunicar o órgão de origem.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os processos administrativos que tenham por objeto a cessão ou disposição de servidores estaduais para outros órgãos e entidades públicos, bem como para entidades de direito privado, devem ser instruídos com as informações funcionais do servidor público.

Art. 22. O período de afastamento correspondente à cessão para exercício das atribuições de cargo em comissão, em órgãos ou entidades no âmbito estadual, é considerado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção e progressão funcional, nos termos do art. 170, inciso III, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

Art. 23. O Governo do Maranhão poderá solicitar a cessão de servidores da União, do Distrito Federal, de outros Estados da Federação e dos Municípios, suas empresas públicas e sociedades de economia mista, observadas as condições estabelecidas pelo órgão cedente.

Art. 24. Compete à Secretaria de Estado da Gestão Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEp o controle dos servidores cedidos e requisitados pelo Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único. As Secretarias de Estado deverão encaminhar à SEGEp, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão da cessão, as informações pertinentes aos servidores oriundos de outros órgãos à disposição do Governo do Estado do Maranhão.

Art. 25. O pedido de cessão ou disposição do servidor para o exercício de cargos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista deverá obedecer aos mesmos critérios definidos neste Decreto.

Art. 26. Fica delegada competência ao Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores a competência para expedir atos de cessão ou disposição de servidores públicos estaduais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Art. 27. Ficam mantidas as cessões ou disposições cujos atos tenham sido processados até a data da publicação deste Decreto.

Art. 28. Fica revogado o Decreto nº 23.179 de 02 de julho de 2007.

Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 7 DE JUNHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil